

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
1957/2533

นาง วิเชียร อินทร์ น้อย  
นาย ประสงค์ คัด ประเสริฐ

โจทก์  
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 172 วรรคสอง

โจทก์บรรยายฟ้องว่า จำเลยก่อสร้างรั้วคอนกรีตรุกล้ำที่ดินของโจทก์ทางด้านทิศตะวันออก ซึ่ง ติด กับที่ดินของจำเลย ขอให้จำเลยรื้อรั้วออกไปจากที่ดินโจทก์  
ดังนี้ ฟ้องโจทก์ได้ แสดงโดย แจ่มชัดซึ่ง สภาพแห่งข้อหาของโจทก์และคำขอบังคับ  
ทั้งข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาตาม ป.วิ.พ. มาตรา 172 วรรคสองแล้วไม่เป็น  
ฟ้องเคลือบคลุม ส่วนจำเลยจะบุกรุกเข้าไปในที่ดินของโจทก์เท่าใด เป็นเพียงรายละเอียดซึ่ง โจทก์อาจนำสืบได้ ในชั้น พิจารณา.

---

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่10171 เลขที่ดิน  
898 ตำบลดอนไก่อี อำเภอกะหุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาครร่วมกับนายศิริชัย ศิเจริญ  
เมื่อประมาณเดือนมีนาคม 2527 จำเลยได้ก่อสร้างรั้วคอนกรีตรุกล้ำเข้ามาในที่ดิน  
ของโจทก์ ทางด้านทิศตะวันออกซึ่งติดต่อกับที่ดินของจำเลย โจทก์บอกกล่าวให้  
จำเลยรื้อรั้วออกไปจากที่ดินของโจทก์แล้ว จำเลยเพิกเฉย ขอให้จำเลยรื้อถอนรั้ว  
คอนกรีตที่ปลูกรุกล้ำออกไปจากที่ดินของโจทก์ หากจำเลยไม่ยอมรื้อให้โจทก์เป็นผู้  
รื้อโดยให้จำเลยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายแทนโจทก์

จำเลยให้การและแก้ไขคำให้การว่า ฟ้องโจทก์เคลือบคลุมเพราะไม่ได้บรรยายว่า จำเลยสร้างรั้วคอนกรีตบุกรุกเข้าไปในที่ดินของโจทก์กว้างยาวเท่าใด คิดเป็นเนื้อที่เท่าใด ทำให้จำเลยไม่เข้าใจคำฟ้องและเสียเปรียบในการต่อสู้คดี จำเลยสร้างรั้วคอนกรีตในเขตที่ดินของจำเลย ไม่ได้รุกล้ำที่ดินของโจทก์ หากปรากฏว่าจำเลยสร้างรั้วคอนกรีตรุกล้ำเข้าไปในที่ดินของโจทก์จำเลยก็กระทำโดยสุจริตจำเลยมีสิทธิใช้ที่ดินส่วนนั้นของโจทก์ได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1312 ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า ฟ้องโจทก์ไม่เคลือบคลุม รั้วที่จำเลยก่อสร้างขึ้นรุกล้ำเข้าไปในที่ดินของโจทก์ แต่รั้วมิใช่โรงเรือนจำเลยไม่ได้รับประโยชน์จากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1312 พิพากษาให้จำเลยรื้อถอนรั้วออกไปจากที่ดินของโจทก์ หากจำเลยไม่รื้อให้โจทก์เป็นผู้รื้อถอนโดยให้จำเลยเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย

### จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า หากจำเลยไม่ยอมรื้อถอนออกไปให้โจทก์ดำเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 296 ทวิ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

### จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ปัญหาแรกที่ว่าฟ้องโจทก์เคลือบคลุมหรือไม่ นั้น จำเลยอ้างว่า โจทก์มิได้บรรยายฟ้องว่าจำเลยบุกรุกเข้าไปในที่ดินของโจทก์เท่าใด จึงเป็นฟ้องเคลือบคลุมเห็นว่า ฟ้องโจทก์บรรยายชัดแจ้งแล้วว่า จำเลยก่อสร้างรั้วคอนกรีตรุกล้ำที่ดินของโจทก์ทางด้านทิศตะวันออกซึ่งติดกับที่ดินของจำเลยขอให้จำเลยรื้อรั้วออกไปจากที่ดินของโจทก์ ฟ้องโจทก์ได้แสดงโดยแจ้งชัด ซึ่ง

(ประศาสน์ ธำรงกาญจน์-ถาวร ตันตราภรณ์-วินัย กันณะ)

## สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

## หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

## หมายเหตุ